

1501095-82.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... sim, à atividade criminosa consistente no tráfico de drogas. Ela mesma admite que fazia isso há três semanas. Mas isso, por si só, assim como a quantidade de drogas, não é indicativo irrefutável de que ela se dedicasse mesmo ao tráfico. É que esta causa de diminuição de pena é destinada aos traficantes iniciantes, àqueles que, pela primeira vez na vida, envolveram-se com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501095-82.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501095-82.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

DAIANE SILVA ALMEIDA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

DAIANE SILVA ALMEIDA DOS SANTOS, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 6 de maio de 2021, às 15h50, na Rua João Vieira Rocha, 68A, Vila Pindorama, nesta cidade e comarca, trazia consigo para fins de entrega ao consumo de terceiros 46 microtubos de cocaína, 36 papelotes de cocaína, 34 de maconha, 88 pedras de crack, 7 porções de haxixe, 5 tubos de lança-perfume e 2 comprimidos de ecstasy, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em 7 de maio de 2021 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 59/60).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 10/11), assim como o laudo de constatação (fls. 15/19) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 124/127 e 132/134).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 118/119). Em 27 de julho de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 140).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a) (fls. 153/154).

As partes apresentaram alegações finais por escrito (fls. 163/166 e 170/171).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) DAIANE SILVA ALMEIDA DOS SANTOS foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 6 de maio de 2021, às 15h50, na Rua

João Vieira Rocha, 68A, Vila Pindorama, nesta cidade e comarca, trazia consigo para fins de entrega ao consumo de terceiros 46 microtubos de cocaína, 36 papelotes de cocaína, 34 de maconha, 88 pedras de crack, 7 porções de haxixe, 5 tubos de lança-perfume e 2 comprimidos de ecstasy, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis diligenciavam no local em viatura descaracterizada, para apurar possível crime de tráfico de drogas em razão de informações a respeito. Nesse contexto, os policiais viram a ré receber dinheiro de um homem e entregar-lhe algum objeto que retirara de dentro da bolsa. Somente a mulher pôde ser abordada, porque o homem deixou o local; dentro da bolsa dela foram encontrados os entorpecentes acima discriminados e R\$36,00.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia e também dois laudos de exame químico-toxicológico. O de fls. 124/127 tratou dos itens que continham amostras de maconha e cocaína, em suas várias apresentações, ao passo que o de fls. 132/134 cuidou das amostras de lança-perfume e anfetamina.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas são características da traficância e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que é disso mesmo que se trata.

Com efeito, a ré admitiu a prática do crime na fase judicial e essa confissão restou corroborada por outras provas coligidas aos autos, nos termos da lei processual penal.

Em solo policial e em juízo as testemunhas Victor e Leandro declararam que são policiais civis e na data do fato diligenciaram no local com uma viatura descaracterizada. Tratava-se de região já associada ao tráfico de drogas e havia novas denúncias sobre o comércio ilícito no local. Observaram a presença da ré e um homem se aproximou dela, entregou-lhe dinheiro, ao que ela apanhou algum objeto pequeno dentro da bolsa e passou ao desconhecido, depois os dois saíram caminhando. Deram a volta no quarteirão com a intenção de abordá-los, mas ao retornar a ré estava sozinha, não encontraram mais o homem. Dentro da bolsa dela encontraram dezenas de porções de drogas diversas e algumas notas de pequeno valor. Na ocasião ela disse que estava traficando por necessidade.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 252 porções de drogas, entre maconha, sua variante haxixe, cocaína, crack, lança-perfume e ecstasy. Em razão disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 6 anos.

Confira-se, a propósito, o posicionamento do STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a atenuante da confissão judicial espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ. Reduzo a pena em 1/6, voltando ao mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, uma vez que a ré é primária, não tem maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

De acordo com o Ministério Público, ela se dedicaria, sim, à atividade criminosa consistente no tráfico de drogas. Ela mesma admite que fazia isso há três semanas. Mas isso, por si só, assim como a quantidade de drogas, não é indicativo irrefutável de que ela se dedicasse mesmo ao tráfico.

É que esta causa de diminuição de pena é destinada aos traficantes iniciantes, àqueles que, pela primeira vez na vida, envolveram-se com essa atividade ilícita. Isso não significa, contudo, que a pessoa deva ser presa no seu primeiro dia de atividade. A questão é a dedicação, a opção por, em liberdade, não exercer atividades lícitas, mas sim traficar drogas.

Não é o caso da ré, pois ela confessou que nunca fez isso e que aceitou fazê-lo há 3 semanas porque seus pais morreram e começou a ter dificuldade financeira, inclusive podendo passar fome. Ela vendia algumas coisas para sobreviver, autonomamente, mas não estava se mantendo com isso.

Claro que 3 semanas é um tempo mais extenso que alguns dias, mas, ainda assim, é um período inicial de atividade ilícita, isto é, não é algo que seja, absolutamente, dedicar-se ao tráfico.

Como já levei em consideração a quantidade de drogas na primeira fase de aplicação da pena, levo em consideração agora a variedade de drogas para reduzir a pena a ser cumprida pela ré em 1/3. É que havia vários tipos de droga com ela, a mostrar que a culpabilidade dela é maior do que a média, a ensejar uma redução menor.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 3 anos e 4 meses.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele(a).

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 330 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menor valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) DAIANE SILVA ALMEIDA DOS SANTOS, qualificada nos autos, como incurso(a) no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, os quais são substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Revogo a prisão domiciliar porque não tem razão de subsistir diante da substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Expeça-se o necessário.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 1 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA